

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
PER IL PERSONALE DELLE AUTORIMESSE
tra

Nato il _____
residente in _____

(di seguito denominato il “Dipendente”)

PER UNA PARTE
e

(di seguito denominata la “Società”)

PER L’ALTRA PARTE

denominate in seguito congiuntamente “**le Parti**”, o singolarmente “**la Parte**”.

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. Assunzione / Compiti

Decorrenza contratto: _____

Termine contratto: _____

Funzione: _____

2. Durata del rapporto e disdetta

Questo contratto entra in vigore solo se sussistono tutti i permessi di lavoro eventualmente necessari conformemente al diritto in materia di stranieri.

è stipulato per una durata: _____

Sono considerati periodo di prova (Art. 335b CO) i primi tre mesi di lavoro.
Durante il periodo di prova il termine di disdetta è di 7 giorni.

I termini di preavviso sono quelli previsti dall’articolo 335c CO e gli stessi decorrono dall’ultimo giorno del mese in cui il recesso è stato ricevuto dal destinatario. Si precisa che, attualmente, il sopracitato articolo prevede i seguenti periodi di preavviso: un mese durante il primo anno di servizio, due mesi dal secondo al nono anno di servizio, tre mesi successivamente al nono anno di servizio.

3. Orario di lavoro

L'impegno lavorativo è del _____ corrispondente ad un orario di lavoro settimanale medio di _____ ore.

Per i collaboratori a tempo parziale, l'orario di lavoro settimanale medio è proporzionale al grado di occupazione.

La Società si riserva il diritto di modificare gli orari in funzione delle proprie esigenze, sempreché sia fornito al Dipendente un preavviso ragionevole.

L'esecuzione di eventuali ore straordinarie dovrà di principio essere pre-autorizzata dal proprio responsabile.

4. Salario lordo

Totale salario lordo AVS incl. 13a mensilità CHF _____

5. Deduzioni salariali

Salvo adeguamenti per modifiche di legge o dei premi.

AVS / AI / IPG	CHF _____
AD	CHF _____
IGM	CHF _____
LAINF	CHF _____
LPP	CHF _____
Imposta Alla Fonte	CHF _____
Commissione paritetica	CHF _____

Totale deduzioni salariali mensili CHF _____

La percentuale di detrazione di IF si intende a titolo di acconto; il relativo conguaglio è percepito dal collaboratore sul salario di Dicembre o sull'ultimo salario ricevuto secondo l'Art. 3 (Circ. 45) Imposta Federale Diretta.

6. Assegni mensili / salario netto

Assegni per figli	CHF _____
Indennità di trasferta	CHF _____
Altro: _____	CHF _____

Totale assegni CHF _____

Totale salario netto CHF _____

7. Infortunio/Malattia

Il collaboratore è assicurato contro i rischi di infortuni professionali e non professionali secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Per la perdita di salario in caso di malattia valgono le disposizioni del CCL applicabile. In caso di Malattia o Infortunio il Dipendente potrà essere convocato dal medico di fiducia della società.

8. Vacanze e festività

Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:

- 22 giorni all'anno;
- 25 giorni all'anno dopo 50 anni di età.

La data delle vacanze è fissata dal datore di lavoro il quale deve tener conto, nel limite del possibile, dei desideri del dipendente. Almeno due settimane devono essere concesse in modo consecutivo. Il collaboratore ha diritto a 9 festività pagate per anno civile. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli artt. 23, 24, 25 e 26 del Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino.

9. Congedi retribuiti

Il Dipendente ha diritto ai congedi pagati, come indicato nel Contratto Collettivo in vigore.

10. Segretezza

Il Dipendente si obbliga a mantenere riserbo assoluto a proposito del contratto di lavoro, ai termini ed alle condizioni dello stesso, all'organizzazione del datore di lavoro, enti strutture e consociate e in generale a qualsiasi informazione diretta ed indiretta, di natura professionale e/o confidenziale, ottenuta nell'ambito del rapporto contrattuale.

11. Concorrenza

Per tutta la durata del rapporto di lavoro, il Dipendente non potrà svolgere attività concorrenti né ricercare o accettare impieghi o collaborazioni presso clienti del Datore di lavoro o presso imprese concorrenti, senza il preventivo consenso scritto del Datore di lavoro.

12. Veicoli aziendali

Il collaboratore è tenuto a utilizzare e custodire con diligenza i veicoli aziendali, le relative attrezzature e la documentazione di bordo, verificandone lo stato prima dell'inizio del servizio e segnalando tempestivamente eventuali difetti o danni.

13. Danni, sinistri e responsabilità

Il collaboratore è tenuto a comunicare immediatamente al Datore di lavoro qualsiasi sinistro, furto o danno riguardante il veicolo aziendale e a collaborare ai relativi adempimenti amministrativi e assicurativi.

La responsabilità del collaboratore per eventuali danni è disciplinata dall'art. 321e CO. In caso di sinistro o danno causato al veicolo aziendale per dolo o negligenza del collaboratore, quest'ultimo è tenuto a farsi carico della franchigia prevista dalla relativa polizza assicurativa, pari a CHF 1'000.00 per singolo evento. Il Datore di lavoro è autorizzato a trattenere tale importo direttamente dal salario del collaboratore, nel rispetto delle disposizioni legali applicabili. Resta riservato il diritto del Datore di lavoro di richiedere un ulteriore risarcimento qualora il danno ecceda l'importo della franchigia e siano adempiute le condizioni di responsabilità previste dall'art. 321e CO.

14. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per risolvere qualsiasi controversia diretta o indiretta relativa al presente contratto o alla sua interpretazione, che dovesse sorgere tra le parti è esclusivamente quello della sede della Società o del domicilio del convenuto.

Il presente contratto è retto unicamente dal diritto svizzero. In particolare per tutto ciò che non è stato regolato nel presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Svizzero delle Obbligazioni (CO), la Legge Federale sul Lavoro, nonché il Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino attualmente in vigore.

, _____

Letto, compreso, approvato e sottoscritto

Il Datore di lavoro

Il Dipendente
